

RECURSO CÍVEL Nº 5073301-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO DE FREITAS CAVALCANTE (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES DA TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. PRECEDENTE DESTA TURMA (PROCESSO Nº 5069937-03.202.4.402.5101). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida no pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5073301-80.2024.4.02.5101

510015370260 .V9

RECURSO CÍVEL Nº 5073301-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO DE FREITAS CAVALCANTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em favor da UNIÃO em que a parte autora postula o recebimento do adicional natalino com base no soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos na via administrativa.

A sentença (Evento 15) julgou procedente o pedido para condenar a UNIÃO ao pagamento do adicional natalino do exercício de 2019, na proporção de 10/12, tendo por base de cálculo o soldo de Aspirante a Oficial, com dedução dos valores já pagos administrativamente a este título como aluno.

No recurso, a UNIÃO suscita incompetência dos Juizados Especiais Federais sob o argumento de que a parte autora visa a anular o ato administrativo que negou a ela o bem jurídico pretendido com o ajuizamento desta demanda. No mérito, sustenta que o aluno do CPOR que conclui o curso com aproveitamento é primeiro desligado das Forças Armadas, passando a integrar a reserva não remunerada, e, após, declarado aspirante a oficial. Sustenta que o equívoco da tese sustentada pelo autor na inicial reside na premissa de que teria sido promovido antes de ser desligado da Caserna. Entretanto, o que ocorre é justamente o contrário, tanto que o autor não cumpriu expediente na condição de aspirante a oficial um dia sequer. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado.

Apresentadas contrarrazões, o processo foi encaminhado a esta Turma.

VOTO

Eis o teor da sentença de que se recorre, no que importa:

"No mérito, a pretensão é de recebimento do adicional natalino com base no soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos na via administrativa (Evento 1, Doc.1, Pág.8 - item "f").

Os documentos juntados evidenciam que o Autor:

- em 15/02/2020, foi incorporado ao quadro de militares da ativa do Exército Brasileiro (Evento 1, Doc.6);

- no curso do ano de 2020, permaneceu sob a condição de Aluno CPOR/NPOR (Evento 1, Doc.4) e que, em 05/12/2020, foi licenciado na condição de Aspirante a Oficial (Evento 1, Docs.4 e 6).

O adicional natalino é direito pecuniário devido ao militar das Forças Armadas e encontra previsão no art. 2º, II, "e", da Medida Provisória nº 2.215-10/2001. A referida parcela remuneratória está regulamentada pelos arts. 81 e 82 do Decreto nº 4.307/2002.

No caso dos autos, ao permanecer como militar da ativa do Exército Brasileiro no período compreendido entre 15/02/2020 a 05/12/2020, o Autor faz jus a 10/12 (dez, doze avos) do adicional natalino, nos termos do art. 81, §2º, do Decreto nº 4.307/2002.

Entretanto, o art. 81, caput e §1º, da norma regulamentadora, dispõe que o adicional natalino corresponderá a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês do seu desligamento:

"Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento."

De acordo com as fichas financeiras juntadas aos autos, é possível concluir que o adicional natalino foi calculado com base no soldo de Aluno de órgão de formação de oficiais da reserva, no valor de R\$ 1.334,00, conforme Tabela de Soldos do Anexo IV, da Lei nº 13.954/2019.

No entanto, com a conclusão do curso como parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, tem-se que o autor, que incorporou ao Exército Brasileiro como aluno, foi licenciado como Aspirante a Oficial.

Portanto, ao concluir o serviço militar na graduação de Aspirante a Oficial (Evento 1, Doc.6), a base de cálculo para o pagamento do adicional natalino deve ser o valor da remuneração paga a um Aspirante a Oficial (não o de Aluno CPOR/NPOR/IME), conforme disposto na Tabela de Soldos do Anexo IV, da Lei nº 13.954/2019.

Ante o exposto, **julgo procedente** o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a União ao pagamento do adicional natalino do exercício de 2019, na proporção de 10/12, tendo por base de cálculo o soldo de Aspirante a Oficial, com dedução dos valores já pagos administrativamente a este título como aluno, para se afastar hipótese de locupletamente sem causa."

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

De início, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Federais, uma vez que a parte autora não veicula pedido de anulação de ato administrativo em termos estritos, mas sim a alteração da base de cálculo adotada para pagamento da gratificação natalina proporcional a que fez jus. Não se trata, pois, de hipótese em que a legislação excepciona a competência dos Juizados Especiais Federais.

No mérito, convém destacar que a promoção ao posto de aspirante-a-oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

"A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo." (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Logo, é sempre devida a indenização por verbas não recebidas tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO -

DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793- 77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Considerando que esse mesmo raciocínio deve ser adotado quanto à gratificação natalina, entendo correta a sentença recorrida.

Neste sentido, cito precedente da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO (CPOR/RJ). ASPIRANTE A OFICIAL. ADICIONAL NATALINO SOBRE O SOLDADO DA NOVA PATENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. ART. 81 DO DECRETO 4.307/02. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO: A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios termos e fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a). (TRF2 , RECURSO CÍVEL, 5048561-58.2024.4.02.5101, Rel. ADRIANA MENEZES DE REZENDE , 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro , Rel. do Acórdão - ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado em 13/11/2024, DJe 14/11/2024 18:47:23).

Friso, ainda, que esta Turma, na sessão do dia 18/02/2025, perfilhou o mesmo entendimento quando do julgamento do processo nº 50699370320244025101, Rel. Juíza Federal Cynthia Leite Marques. Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDADA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Condeno a recorrente vencida no pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se e intime-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.